

1500273-54.2020.8.26.0631

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindoia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... estava traficando; primeiro dia no tráfico.

Cassiano França de Lima expôs que operação ocorreu no final de 2020; "auge das operações de tráfico"; na época era comandante da GCM de Lindoia; foram até o local com viatura descaracterizada; "escadão"; uma das biqueiras mais movimentadas da época; réu foi abordado; no bolso da calça de moletom tinha bastante droga - cocaína, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindoia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindoia - SP - cep 13940-000

1500273-54.2020.8.26.0631 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500273-54.2020.8.26.0631

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSIEL DA SILVA AMBROSIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

JOSIEL DA SILVA AMBROSIO foi processado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porque no dia 09/10/2020, por volta das 16h, transportou e trouxe consigo, para fins de consumo de terceiros, 10,06 gramas de cocaína sob força de pedra (18 porções), 41,77 gramas sob forma de pó (49 porções) e 40,72 gramas de maconha (14 porções), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, apresentou resposta às fls. 273/274, e sustentou a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da legislação de regência.

A denúncia foi recebida por decisão proferida em 25/01/2022, às fls. 275/276.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e, ao final, realizado o interrogatório do acusado (fls. 314/315). Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa reiterou os termos da defesa preliminar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Pela acusação, Vagner de Oliveira Preto relatou que prisão no ocorreu no bairro Casas Populares; local conhecido como "escadão"; passavam com viatura descaracteriza; acusado estava sentado aguardando compradores chegarem; não reconheceu que eram policiais; deram voz de prisão; encontradas porções de cocaína, crack e maconha, além de dinheiro; confessou que estava traficando; primeiro dia no tráfico.

Cassiano França de Lima expôs que operação ocorreu no final de 2020; "auge das operações de tráfico"; na época era comandante da GCM de Lindoia; foram até o local com viatura descaracterizada; "escadão"; uma das biqueiras mais movimentadas da época; réu foi abordado; no bolso da calça de moletom tinha bastante droga - cocaína, crack, maconha e dinheiro; falou que tinha começado a traficar no dia. Desta forma, a materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência n. 336/2020 (fls. 06/07); auto de exibição e apreensão (fls. 08/09); auto de constatação preliminar (fls. 10/11); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 103/105 e 113/115), que atestaram a presença da substância cocaína e tetraidrocanabinol, encontradas em posse do acusado, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em Juízo.

Anote-se que o art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, preceitua que: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso, apesar de o acusado ter alegado que as drogas eram destinadas ao seu consumo, registre-se que apreendidas em quantidade incompatível com tal finalidade (cerca de 80 gramas de cocaína e 40 gramas de maconha), e em porções individualizadas, como se destinadas à venda (fls. 18/20).

Não se ignora a existência de precedentes do E. TJ/SP determinando a desclassificação da conduta quanto da fragibilidade da prova acusatória:

TRÁFICO DE DROGAS. Necessária a desclassificação para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Prova frágil sobre a destinação mercantil das porções de maconha apreendidas. Fixação da pena em advertência sobre os efeitos das drogas. Apelo provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500298-10.2020.8.26.0165; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2021; Data de Registro: 03/12/2021) - grifou-se.

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavra dos policiais militares em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Desclassificação do delito disposto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, para aquele previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Cabimento. Quantidade de droga e demais circunstâncias que não revelaram a prática da traficância. Desclassificação operada. Pena extinta pelo integral cumprimento. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1515295-86.2019.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021) - grifou-se.

Todavia, além de preso em flagrante com as porções, individualizadas, não há qualquer prova que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais, reitere-se, são consentâneos às declarações prestadas na fase prévia. Em reforço, o C. STJ

(AgRg no AREsp 1824447/DF): "A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese. 4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" - grifou-se.

Desta forma, por todos os fundamentos expostos, a condenação é mandatória. O auto de exibição e apreensão (fls. 08/09); auto de constatação preliminar (fls. 10/11); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 103/105 e 113/115), que atestaram a presença da substância cocaína e tetraidrocanabinol, encontradas em posse do acusado, aliados às ponderações acima, são suficientes à prolação do decreto condenatório.

PASSA-SE À DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase de fixação da pena, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, a pena é fixada no mínimo legal, pois as circunstâncias não excedem a gravidade inerente a o tipo. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, preenchidos os requisitos do art. 33, §4, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, o dispositivo prevê que faz jus à benesse o agente que "seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa" - grifou-se.

Consigne-se que "nos termos da jurisprudência desta Corte, "A aplicação da minorante do tráfico não fica condicionada ao disposto no art. 42, da Lei de Drogas. Trata-se de direito subjetivo do réu, de sorte que, atendidos os requisitos legais, mister a aplicação da referida causa redutora de pena" (AgRg no REsp 1902218/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)".

Logo, de rigor a redução da pena em 2/3, o que resulta em pena definitiva de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto (art. 33, §2º, "c", do CP), além de 166 dias-multa; o valor da multa vai fixado no mínimo legal (art. 49, §1º, do CP).

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) limitação de final de semana, por igual período e nos moldes do art. 48 do CP; consigne-se que foi condenado a pena inferior a quatro anos, não é reincidente nem possui antecedentes criminais, de modo que a substituição, mais que suficiente ao caso, constitui direito subjetivo do acusado (art. 44 e §2º, do CP).

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o réu JOSIEL DA SILVA AMBROSIO pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito meses) de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) limitação de final de semana por igual período e nos moldes do art. 48 do CP; além de 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Diante da incompatibilidade do regime inicial de cumprimento com a prisão preventiva, deixo de decretá-la (art. 387, §1º, do CPP). Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n.º 11.343/2006); b) expeça-se guia de

execução definitiva; c) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF, na forma do art. 71, §2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, §4º, da Lei n. 11.343/2006); e) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Custas pelo acusado, na forma do arts. 804 do CPP e 4º, §9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, vedada a concessão dos benefícios da justiça gratuita no âmbito do processo de conhecimento (C. STJ, AgRg no AREsp 1601324/T0).

Decreto o perdimento do valor e bens apreendidos (fls. 08/09) (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Registro dispensado (NCGJ, art. 72, §6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Águas de Lindoia, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA